

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3934/2530

นาย ประจวบ สม เเคราะห์
นาย สม นึก หรือ สมคิด ประสงค์ หรือ
ประสงค์ ธรรม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1332

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 208 วรรคสอง

คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยที่ 3 อ้างเหตุว่าจำเลยที่ 3 รับซื้อรถคัน
พิพาทจากจำเลยที่ 1 ซึ่งมีหลักฐานทางทะเบียนถูกต้องและเป็นผู้ครอบครองรถใน
ขณะที่น่ามาขายในตลาดนัดซื้อขายแลกเปลี่ยนและมีการซื้อขายมาหลายทอด จำเลย
ที่ 3 รับซื้อมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต เป็นการซื้อในท้องตลาดจากพ่อค้าผู้
ขายของชนิดนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1332 จำเลยที่ 3 จึง
ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ดังนี้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อ
คัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้น ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 208 วรรคสองแล้ว

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยคำร้องของจำเลยที่ 3 ในเรื่องเหตุที่ได้ขาดนัดโดยมิได้ทำการ
ไต่สวนว่าจำเลยที่ 3 ลงวันนัดสืบพยานโจทก์ผิดพลาดไปตามคำร้องขอให้พิจารณาคดี
ใหม่ของจำเลยที่ 3 หรือไม่ ย่อมเป็นการไม่ชอบ.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ยืมรถยนต์ 1 คันไปจากโจทก์แล้วได้ปลอมบัตรประจำตัวประชาชนว่าเป็นโจทก์แจ้งความว่าสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์หายไป ต่อมาจำเลยที่ 1 โอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อเป็นของจำเลยที่ 1 แล้วนำไปขายให้จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ขายต่อให้จำเลยที่ 2 โจทก์ดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยที่ 1 และได้ทวงถามจำเลยทั้งสามนำรถยนต์มาคืนโจทก์แล้ว แต่จำเลยทั้งสามไม่ยอมคืน ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันส่งมอบรถยนต์คืนให้แก่โจทก์ หากไม่ส่งคืนให้ร่วมกันชดใช้ราคา 93,000 บาทแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธความรับผิดชอบ ต่อมาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้ารถยนต์เก่าในตลาดตลาดนัดรถยนต์ จำเลยที่ 1 นำรถยนต์คันพิพาทมาเสนอขายให้จำเลยที่ 3 ณ ตลาดนัดซื้อขายรถยนต์ดังกล่าวโดยมีหลักฐานการจดทะเบียนทางราชการถูกต้อง ต่อมาจำเลยที่ 3 ขายให้แก่จำเลยที่ 2 แล้วจำเลยที่ 2 ขายและส่งมอบรถยนต์แก่ผู้อื่นซึ่งเป็นพ่อค้ารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์เก่า ต่อมาจำเลยที่ 2 ซื้อรถคันพิพาทกลับคืนมาแล้วโอนขายและส่งมอบแก่จำเลยที่ 3 ณ ตลาดนัดรถยนต์อีกครั้งหนึ่ง จำเลยที่ 3 ซื้อมาโดยมีค่าตอบแทนและสุจริตในท้องตลาดหรือพ่อค้าซึ่งซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1332 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เว้นแต่โจทก์จะชดใช้ราคาแก่จำเลยที่ 3 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 3 รับซื้อรถยนต์คันพิพาทจากจำเลยที่ 1 โดยสุจริต แต่จำเลยที่ 1 ไม่ใช่พ่อค้าขายรถยนต์ในท้องตลาด จำเลยที่ 3 จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 1332 พินิจพิจารณาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันคืนรถคันพิพาทให้โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ร่วมกันใช้ราคา 93,000 บาท

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้าน ขอให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยที่ 3 ทราบวันนัดสืบพยานโจทก์แล้วแต่ไม่มาศาลตามนัดเพราะจำเลยที่ 3 ลงวันนัดผิดเอง ไม่มีเหตุสมควรที่จะพิจารณาคดีใหม่ ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ เห็นว่าตามคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยที่ 3 ไม่มีข้อความตอนใดคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้น ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง พินิจพิจารณายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยที่ 3 ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสองหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า มาตรา 208 ดังกล่าววรรคสองบัญญัติว่า คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ให้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่คู่ความได้ขาดนัดและข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้น สำหรับในข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้น ปราบฎตามคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ได้คัดค้านว่าจำเลยที่ 3 รับซื้อรถยนต์คันพิพาทจากจำเลยที่ 1 ซึ่งมีหลักฐานทางทะเบียนของทางราชการแสดงว่า จำเลยที่ 1 ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาโดยถูกต้องและ

เป็นผู้ครอบครองรถยนต์ในขณะที่จำเลยที่ 1 นำมาขายในตลาดนัดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีการซื้อขายต่อกันมาหลายทอด จำเลยที่ 3 รับซื้อรถยนต์คันพิพาทมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตเป็นการซื้อในท้องตลาดจากพ่อค้าผู้ขายของชนิดนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1332 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ดังนี้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้น ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสองแล้ว และการที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยคำร้องของจำเลยที่ 3 ในเรื่องเหตุที่ได้ขาดนัดโดยมิได้ทำการไต่สวนว่าจำเลยที่ 3 ลงวันนัดสืบพยานโจทก์ผิดพลาดไปตามคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยที่ 3 หรือไม่นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 3 พังขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์และคำสั่งของศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยที่ 3 แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี.

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-ยนต์ พิรวินิจ-พลจิตต์ ดียืน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ